

【제 목】 : 계약업무 처리절차 미준수(주의)

【내 용】

- 대전지원에서는 지난 2016년 종합병원급 진료비 심사기능 이관에 따른 사무환경 개선공사(전기공사)를 위하여 계약을 체결하고 공사를 실시하였다.
- 이와 관련하여, 우리 원의 모든 계약은 「계약사무처리지침」의 적용을 받으며, 같은 지침 제3조에 따르면 「계약사무처리지침」에서 특별히 정하고 있지 않는 한 계약사무와 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「정부계약예규」 등 다른 법령 및 행정규칙도 적용한다고 규정하고 있다.

 참고자료 : 【계약사무처리지침】

제3조(다른 법령과의 관계) 심사평가원의 계약사무와 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 「정부계약예규」 등 다른 법령 및 행정규칙에서 특별히 정하고 있는 경우 외에는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

- 그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)제1항 또는 제6항에 따라 제출받은 견적서에 기재된 견적가격이 예정가격의 범위에 포함되지 아니하는 경우 등 계약상대자를 결정할 수 없는 때에는 다시 견적서를 제출 받아 계약금액을 결정하여야 한다고 규정하고 있다.

* 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조의2(예정가격의 비치)에 의해 예정가격 산정을 생략한 경우 예정가격은 추정금액을 말함

☞ **참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령】**

제7조의2(예정가격의 비치) ① 생략 ② 각 중앙관서의 장 또는 계약담당 공무원은 제26조1항 제5호 가목 및 바목에 따른 수의계약(제30조제2항 본문에 따라 견적서를 제출하게 하는 경우는 제외한다), (...중략...) 예정가격을 작성하지 아니한다. 제30조(견적에 의한 가격결정 등) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다. 1. 제26조제1항제2호, 같은 항 제5호마목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우 2. 추정가격이 2천만원 이하인 경우. 다만, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 한다. 3. 제2항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우 ②~⑤ 생략 ⑥ 제1항 또는 제2항에 따라 제출받은 견적서에 기재된 견적가격이 예정가격(제7조의2제2항에 따라 예정가격작성을 생략한 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액을 말한다)의 범위에 포함되지 아니하는 경우 등 계약상대자를 결정할 수 없는 때에는 다시 견적서를 제출받아 계약금액을 결정하여야 한다.
--

- 따라서 사무환경 조성공사(전기공사)에 따른 예정가격에 변경이 있을 경우 그 변경된 내용에 따라 사업 재검토 등 행정적 조치를 하여야 한다.
- 그런데, 감사대상기간 동안 대전지원의 전기공사 계약 체결현황을 확인한 결과, 【표 1】 ‘전기공사 계약 체결 현황’과 같이 별도의 행정조치 없이 계약금액이 예정가격의 범위를 초과한 사실을 확인하였다.

【표 1】 전기공사 계약 체결 현황

(단위: 원)

계약명	계약업체	대표자	계약일자	추정금액	계약금액	초과금액
대전지원 사무환경 조성에 따른 전기 공사	○○ 주식회사	A	2016.12.06	***	***	***

【조치할 사항】

○ 대전지원장은

- ① 앞으로 계약 업무 시 계약금액이 예정가격을 초과하는 경우 사업에 대한 보완 또는 변경보고 등 적절한 행정적 조치를 하시기 바라며,
- ② 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.